

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/25/6139

הצעת חוק איסור חימוש גורם עוין, התשפ"ה-2025

הגדרות 1. בחוק זה –

"האזור" – כהגדרתו בסעיף 12א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952¹;

"ארגון טרור" ו"ארגון טרור מוכרז" – כהגדרתם בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016²;

"גורם עוין" – אדם, ארגון או ישות העוינים לישראל, לרבות ארגון טרור או ארגון טרור מוכרז וכן הרשות הפלסטינית;

"כלי ירייה" – כהגדרתו בחוק כלי הירייה, התש"ט-1949³;

"הרשות הפלסטינית" – המועצה, כהגדרתה בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967⁴.

מניעת נשק 2. מדינת ישראל לא תיתן או תאפשר לצד שלישי ליתן כלי ירייה, במישרין או מגורמים עוינים בעקיפין, בתשלום או שלא בתשלום, לגורם עוין באזור.

דברי הסבר

ביום י"ב באדר א' התשפ"ד (21 בפברואר 2024) הצביעו 99 חברי כנסת על הצהרה נגד הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, ברוב עצום וחסר תקדים. הצבעה זו באה על רקע טבח שמחת תורה שהתרחש בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) וכאמצעי לבלימת לחצים בין-לאומיים על מדינת ישראל לטובת הרשות הפלסטינית ונגד האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של ישראל.

הצעת חוק זו היא המשך לתפיסה נכונה וחיונית כאמור של ביטחון לאומי וייצוב הריבונות הישראלית כנגד ארגוני טרור וצבאות טרור וכלקח מהסכמי אוסלו בהם הוענקו כלי נשק ששימשו לבסוף לרצח ישראלים, ושיצרו יחד עם "תוכנית ההתנתקות" תשתית לצבאות הטרור בעזה וביהודה והשומרון, החמושים מכל הבא ליד.

על כן, מוצע כי מדינת ישראל לא תיתן או תאפשר לצד שלישי ליתן כלי ירייה, במישרין או בעקיפין, בתשלום או שלא בתשלום, לגורם עוין ביהודה והשומרון וחבל עזה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

⁴ ס"ח התשכ"ז, עמ' 70.

כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)